

LAUDO DE CALCULO REVISIONAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO PRIVADO

Memoria de calculo - Cenario A (de posse do instrumento: espelho do contrato). Repeticao de indebito, simples e em dobro.

1. IDENTIFICACAO DA OPERACAO

Consumidor (emitente)	ANTONIO MAURICIO SOARES DA SILVA - Camaari/BA (CPF: nao consta do espelho ; codigo de cliente 981094645721)
Credor / cessionario	Banco Digimais S.A. (espelho CDC039), rede de lojas UY3 Sociedade de Credito Direto S.A.; agente 0149 - Cessao de Carteira
Contrato / produto	Contrato 0002387526 - Produto 000058 - Consignado Privado do Trabalhador - Plano CIO1/36
Emissao / vencimento final	05/09/2025 / 21/10/2028 (espelho emitido em 06/05/2026)
Prazo e prestacao	36 parcelas mensais de R\$ 231,00; 1a parcela em 21/11/2025 (77 dias apos a emissao)
Forma de cobranca	Consignacao em folha (consignado privado do trabalhador - regime CLT). Empregador: nao consta do espelho (campo Cargo em branco)
Vulnerabilidade	Trabalhador celetista de renda modesta (consignado privado); idade e renda nao constam do documento. Sem avalista.

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	Observacao
Principal / valor financiado	R\$ 3.551,88	Quadro II: Valor Fin = Principal
IOF financiado	R\$ 122,30	Aliquota informada 0,01; equivale a 3,44% do financiado
Tarifas (TCC / TFC) e seguro	R\$ 0,00	Nenhuma tarifa ou seguro embutido
Valor liquido presumido	R\$ 3.429,58	Financiado menos IOF; nao consta do espelho o valor efetivamente creditado
Campo 'Valor da Compra'	R\$ 3.003,35	Rotulo ambiguo (cessao de carteira); nao reconciliavel com os demais campos - ver ressalva na secao 8
Total a pagar (231,00 x 36)	R\$ 8.316,00	2,34 x o principal financiado; 2,42 x o liquido presumido

Em leitura economica, o consumidor recebe (presumidamente) R\$ 3.429,58 e se obriga a devolver R\$ 8.316,00 em 36 meses, isto e, **2,42 vezes** o capital liquido, com custo financeiro nominal de R\$ 4.764,12 sobre o principal financiado.

3. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL

Parametro	Taxa	Fonte / observacao
Taxa nominal (Taxa Nominal) - pactuada a.m.	4,99%	Espelho, Quadro II (4,990000)
Taxa anual declarada (Taxa Ano)	79,38%	Espelho, Quadro II (79,380000)
Taxa Int Ret (interna de retorno)	5,84%	Espelho (5,840000 - provavel taxa com IOF; rotulo nao detalhado)
CET declarado	nao consta	Espelho nao informa CET
Price pura (PV, 231,00, n=36, sem carencia)	5,5839%	Referencia teorica: ignora que a 1a parcela vence 77 dias apos a emissao
Efetiva implicita com datas reais (1a parcela em 77 dias)	4,9900%	IRR com meses de 30 dias contados da emissao: coincide com a taxa nominal pactuada (4,99%); contrato internamente coerente
Taxa media Bacen - consignado privado, 09/2025	3,44%	SGS 25465 (ver ressalva de identificacao na secao 8)
Regua de 1,5x a media	5,16%	1,5 x 3,44%
Referencia: PF nao consignado, 09/2025	5,99%	SGS 25464 - serie inadequada ao consignado; apenas para registro

Sobretaxa. A taxa pactuada (4,99%) corresponde a **1,45 vez** a media Bacen (145,1% da media), ou seja, 45,1% acima. A regua de 1,5x seria 5,16%; o contrato pactuou 4,99%. **Ponto desfavoravel: a taxa pactuada NAO supera 1,5x a media; situa-se entre 1x e 1,5x (zona de incerteza do Tema 1378/STJ).** A abusividade pela taxa nominal e, portanto, discutivel e o laudo nao a afirma com seguranc

Prova do anatocismo (duodecuplo). $4,99\% \times 12 = 59,88\%$ ao ano em juros simples, contra 79,38% ao ano efetivos declarados: divergencia de 19,50 pontos percentuais, demonstrando a capitalizac

Conferencia aritmetica. $231,00 \times 36 = R\$ 8.316,00$. A prestacao de Price a 4,99% a.m. sobre R\$ 3.551,88 em 36 meses seria R\$ 214,38 (total R\$ 7.717,68); a prestacao cobrada (R\$ 231,00) e maior em R\$ 16,62. A diferenca se explica pela carencia: com a 1a parcela 77 dias apos a emissao, a taxa interna de retorno com datas reais e 4,9900% a.m., identica a nominal. **Nao ha, portanto, taxa implicita superior a declarada;** a tese de custo oculto nao se sustenta nesta conferencia (a Price pura a 5,58% e apenas artefato da carencia).

4. RECALCULO PELA TAXA MEDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestacao revisada - Price, PV 3.551,88, 3,44% a.m., 36 meses	R\$ 173,54
Prestacao cobrada	R\$ 231,00
Excesso mensal	R\$ 57,46
Excesso nominal total (36 parcelas)	R\$ 2.068,56
VALOR INCONTROVERSO (prestacao revisada x 36)	R\$ 6.247,44

Referencia para tutela de urgencia. Ha 30 parcelas em aberto no espelho (7 a 36, a partir de 21/05/2026). Teto sugerido para limitacao dos descontos: **R\$ 173,54** mensais (contra R\$ 231,00), reducao de R\$ 57,46 por mes. Recomenda-se verificar nos contracheques quantas dessas parcelas ja foram descontadas ate o ajuizamento (data de hoje posterior ao espelho).

5. MEMORIA DE CALCULO - REPETICAO DO INDEBITO COM CORRECAO MONETARIA

Premissa de pagamento: o espelho (06/05/2026) registra como liquidadas (L) as parcelas 1 a 6; as parcelas 7 a 36 constam como abertas (A). A repeticao em dobro so alcanca valores efetivamente pagos; as parcelas abertas aparecem apenas como projecao (ultima linha) e **nao** integram os totais de prejuizo. Fator IPCA (SGS 433) acumulado do mes do vencimento ate 08/2026 (ultimo indice disponivel), vencimentos posteriores a 08/2026 com fator 1,000000.

N	Vencimento	Prestacao cobrada	Prestacao revisada	Excesso nominal	Fator IPCA	Excesso corrigido	Indebito em dobro
01	21/11/2025	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,036323	R\$ 59,55	R\$ 119,09
02	21/12/2025	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,034461	R\$ 59,44	R\$ 118,88
03	21/01/2026	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,031058	R\$ 59,24	R\$ 118,49
04	21/02/2026	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,027667	R\$ 59,05	R\$ 118,10
05	21/03/2026	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,020524	R\$ 58,64	R\$ 117,28
06	21/04/2026	R\$ 231,00	R\$ 173,54	R\$ 57,46	1,011621	R\$ 58,13	R\$ 116,26
TOTAL - parcelas pagas (1 a 6)		R\$ 1.386,00	R\$ 1.041,24	R\$ 344,76		R\$ 354,05	R\$ 708,10
Projecao: parcelas 7 a 36 (abertas, sem repeticao)				R\$ 1.723,80			

Encargos adicionais nao computados. O espelho registra pagamentos acima da prestacao: parcela 2 = R\$ 312,59 (+R\$ 81,59) e parcela 5 = R\$ 238,68 (+R\$ 7,68), total de R\$ 89,27 a maior, provavelmente juros/multa de mora por pagamento em atraso. Nao integram a memoria (a mora do consumidor nao e indebito por taxa abusiva); registre-se para eventual conferencia.

Detalhe da correcao. Os fatores usam o mes do vencimento; a parcela 6 (venc. 21/04/2026) foi paga antecipadamente em 31/03/2026, e as parcelas 2 (venc. 21/12/2025) e 5 (venc. 21/03/2026) foram pagas em 21/01/2026 e 25/03/2026. Ajustes pelas datas reais de pagamento sao imateriais.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Quantificação	Valor
Total contratado (231,00 x 36)	R\$ 8.316,00
Valor incontroverso (taxa média 3,44%)	R\$ 6.247,44
Prejuízo material simples - parcelas pagas 1 a 6, corrigido IPCA	R\$ 354,05
PREJUÍZO EM DOBRO (art. 42, par. único, CDC)	R\$ 708,10
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral)	R\$ 10.708,10
Projeção se as 30 parcelas restantes forem integralmente pagas (simples / dobro, IPCA até 08/2026)	R\$ 2.077,75 / R\$ 4.155,50
Cenário alternativo C: Price com carencia real (1ª parcela em 77 dias), média 3,44%: prestação revisada R\$ 182,78; simples / dobro (parcelas 1 a 6)	R\$ 297,11 / R\$ 594,23
Cenário alternativo: média de 3,38% (SGS 25470) - simples / dobro (parcelas 1 a 6)	R\$ 363,29 / R\$ 726,58

Valor da causa: sugestão meramente indicativa; a definição final cabe ao advogado (poderá incluir também o excesso das vincendas, de forma a refletir o proveito econômico da readequação).

Observações estratégicas. (i) **Risco principal:** a taxa pactuada (4,99%) é inferior a 1,5x a média; se o juízo adotar rigidamente a regra de 1,5x, não haverá abusividade pela taxa nominal. Teses de apoio: anatocismo (79,38% a.a. contra 59,88%, exigindo pactuação expressa - a CCB deve ser obtida), ausência de CET no espelho e dever de informação (art. 6, III e 52, CDC), e a discrepância do campo 'Valor da Compra'. (ii) Contrato originado por **cessão de carteira** / SCD (UY3): requerer a CCB original, a prova da cessão e o CET. (iii) Verificar a existência de refinanciamentos ou outros consignados do mesmo cliente. (iv) Ajuizar a exibição da CCB, já que o espelho não traz CET, empregador nem valor líquido creditado (Cenário B subsidiário). (v) Acrescentar a restituição do IOF, se comprovada inexistência de tributação correspondente ao prazo.

Coerência com a petição. Harmonizar o pedido com a memória de cálculo: *readequação dos encargos a taxa média do Bacen, pelo Sistema Francês de Amortização, vedada a capitalização em taxa superior a média*, evitando divergência de nomenclatura com o pedido de juros simples.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) **Tema 27/STJ** (REsp 1.061.530/RS): parâmetro de abusividade e a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para a modalidade, no mês da contratação (09/2025); presunção de abusividade em patamar superior a 1,5x (Tema 1378/STJ pendente quanto a zona entre 1x e 1,5x).

b) **Tabela Price:** mantidos PV (R\$ 3.551,88) e prazo (36 meses); altera-se somente a taxa, para a média Bacen. A Price padrão ignora a carencia de 77 dias; o cenário alternativo C a considera e reduz o excesso - a defesa tende a explorar isso.

c) **Sumula 43/STJ:** correção monetária desde o efetivo prejuízo (vencimento/pagamento de cada parcela), pelo IPCA (SGS 433).

d) **Art. 42, par. único, CDC e EAREsp 676.608/RS:** repetição em dobro quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

e) **Juros de mora** (1% a.m.): incidem da citação, em liquidação - não integram esta memória.

f) **Hipervulnerabilidade:** aplicável somente se comprovados idade avançada, baixa renda ou analfabetismo (art. 39, IV, CDC; Estatuto da Pessoa Idosa); não há esses dados no espelho.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Fonte documental única: Espelho de Contrato do Banco Digimais S.A. (CDC039), contrato 0002387526, emitido em 06/05/2026 (1 página). Não há CCB, CET, empregador, CPF, nem comprovante de crédito. Todos os campos do espelho foram lidos sem ilegibilidade; os campos 'Cargo', 'Hora' e 'Quadro IV - Garantias' estão em branco no original.

Taxa média: SGS 25465 (taxa média mensal, PF, 09/2025 = 3,44% a.m.), via <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25465/dados?formato=json&dataInicial=01/09/2025&dataFinal=30/09/2025>. **Ressalva:** o nome oficial da série não pode ser conferido por esta rotina (metadados do Bacen inacessíveis); a atribuição de 25465 a 'consignado privado' e inferência por coerência de valores (25464 não consignado = 5,99%; consignado INSS/público = 1,81-1,84%; 25470 = 3,38%). Confirmar em www3.bcb.gov.br/sgspub antes do ajuizamento. Alternativa 25470 apresentada na seção 6; se a série correta for outra, recalcular.

Correcao monetaria: SGS 433 (IPCA var. mensal), 09/2025 a 08/2026 (ultimo indice) - <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial=01/09/2025&dataFinal=07/10/2026>.

Premissa de adimplemento: parcelas 1 a 6 pagas conforme espelho; juntar contracheques/holerites e extratos bancarios do periodo. A situacao das parcelas 7 em diante apos 06/05/2026 e desconhecida e deve ser atualizada.

Base de calculo: principal financiado de R\$ 3.551,88 (inclui IOF de R\$ 122,30). O campo 'Valor da Compra' (R\$ 3.003,35) nao se reconcilia com o financiado menos IOF (R\$ 3.429,58); se este for o valor efetivamente liberado, o liquido real e menor e a discrepancia de R\$ 426,23 (ou R\$ 548,53 sobre o principal) deve ser investigada na exibicao do contrato.

Ressalva final: este laudo e ferramenta de apoio; os valores devem ser conferidos por pericia contabil e os indices atualizados na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026.